

0003727-61.2007.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 51/2007 - 1º Distrito Policial de Peruíbe, 523/2007 - Delegacia de Polícia de Peruíbe

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andreia Cristina Martins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

ANDREIA CRISTINA MARTINS foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003727-61.2007.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003727-61.2007.8.26.0441

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 51/2007 - 1º Distrito Policial de Peruíbe, 523/2007 - Delegacia de Polícia de Peruíbe

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andreia Cristina Martins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

ANDREIA CRISTINA MARTINS foi denunciada como incurso nos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 171, caput, este último na forma do art. 71, ambos c.c. art. 69, todos do Código Penal, conforme constou da denúncia no dia 06 de fevereiro de 2007, por volta das 20h00, na Rua 7, nº 221, Vila Ermida, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, tinha em depósito e guardava para fornecimento a terceiros, seis porções embaladas e em invólucros plásticos e duas porções prensadas, totalizando 36,,0 (trinta e seis gramas) de maconha-Cannabis sativa L, 6 porções-pedras de crack, pesando 3,6g (três gramas e 600 miligramas), drogas que causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Consta, também, que a partir de 03/02/2007 até 06/02/2007 no mesmo local, de modo continuado, obteve vantagem ilícita, para si, em prejuízo da pessoa Jurídica Telefônica S/A, no valor de R\$ 3.008,07 (três mil e oito reais e sete centavos), induzindo a erro os seus funcionários, mediante meio fraudulento consistente no uso de nomes de outras pessoas para manter contas telefônicas sem efetivar a respectiva contraprestação.

A ré foi notificada por Edital (fls. 251), transcorrido o prazo, foi apresentada defesa prévia (fls. 2261/264).

Recebida a denúncia (fls. 265/266), a ré foi citada por Edital (fls. 289) e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 292).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 380), apresentou resposta à acusação (fls. 297/302).

A ré interrogada negou os fatos narrados na denúncia. Informou que mudou-se para a Comarca de Peruíbe na época dos fatos, tendo alugado uma casa. Informou que adquiriu duas linhas telefônicas, ambas em nome de ex-namorado, as quais eram por eles utilizadas para trabalharem com "mala direta". Passados dois dias houve uma denúncia e aos chegar na sua casa verificou que todos os objetos estavam revirados. A ré informou ainda, que não tinha drogas em sua casa.

As testemunhas policiais ouvidas, Álvaro Aquiles Almeida e Edilson Souza de Lima, relataram que diligenciaram até o local dos fatos para apurar denuncia. Entretanto ao chegarem a residência já estava aberta e sem moradores. Durante as buscas, em seu interior localizaram vários aparelhos telefônicos, o RG da ré Andreia e entorpecentes. A testemunha Álvaro não lembrou quais entorpecentes e nem a quantidade deles. Por sua vez a testemunha Edilson informou que localizaram crack, porém não soube precisar a quantidade.

Em memoriais o Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação penal, pois não restou demonstrado que a ré tenha praticado qualquer conduta compatível com as hipóteses previstas na descrição do crime de estelionato e tampouco para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa da ré pugna pela absolvição, por absoluta falta de provas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva e a autoria não restaram comprovadas. A condenação não pode se amparar apenas em elementos de informação coletados no inquérito (art. 155, caput, CPP). Também não há provas cautelares não repetíveis ou antecipadas que, por si sós, demonstrem, para além de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria do delito.

No caso concreto, nenhuma prova minimamente suficiente foi produzida pela acusação na fase judicial. As testemunhas não souberam delimitar os tipos de drogas encontrados e nem a sua quantidade, bem como, só disseram que encontraram vários aparelhos telefônicos e o R.G da ré, mas não souberam contextualizar a ré na cena criminosa, asseverando que chegaram ao local a moradia estava aberta e sem moradores.

Nesse sentido pela absoluta falta de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resta outra medida que não seja a absolvição. A absolvição (art. 386, VII, CPP) é de rigor, portanto.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER a ré ANDREIA CRISTINA MARTINS da imputação pelos crimes dos art. 33, CAPUT, DA Lei 11.343/06 e do art. 171, caput, do CP, com fundamento no art. 386, V , do CPP.
Tomem-se as providências do art. 809 do CPP e as demais providências de praxe.
Expeça-se certidão de honorário ao defensor do acusado, se o caso.
Oportunamente, ao arquivo.

Peruíbe, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA